

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עודד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

1753/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הכרה בהוצאות אש"ל לעצמאים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 32. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 32(1) –

(1) המילים "הוצאות הבית" – יימחקו ;

(2) בהגדרה "הוצאות אש"ל" –

(א) אחרי "ולמעט" יבוא "אלה:" ;

(ב) הסיפה החל מהמילה "הוצאות" תסומן (א) ;

(ג) אחרי פסקה (א) יבוא :

"(ב) הוצאות אש"ל שאינן עולות על 1,500 שקלים חדשים בחודש ; ולעניין יחיד שמנוכות מהכנסתו החייבת הוצאות הבית – הוצאות אש"ל שאינן עולות על 750 שקלים חדשים בחודש ;"

דבר ה ס ב ר

החזר הוצאות אש"ל (אכילה, שתיה, לינה) נוצר עבור מקרים בהם עצמאי נאלץ לשהות במקום מרוחק ממקום העבודה הקבוע שלו, למשך פרקי זמן ארוכים וזאת במסגרת עבודתו או לצורך יצירת הכנסה. במשך תקופה זו יידרש העובד לשלם על אש"ל מכיסו ומשום שההוצאות הללו מתקיימות במסגרת מילוי תפקידו, נוצר צורך לפצות אותו.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, מס' 6, עמ' 120.

בארה"ב עצמאים יכולים לקבל ניכוי ממס בשיעור 50% מסך הארוחה. הוצאות ארוחה הינן מוכרות במס אם הנסיעה העסקית כוללת לינה מחוץ לבית או שהיא ארוכה מספיק, כך שנדרשת מנוחה או שינה משמעותית על מנת לתפקד כראוי. בנוסף, ניתן לנכות הוצאות ארוחה גם במקרה בו הארוחה קשורה באופן ישיר לעסק. כך גם בגרמניה, עצמאי שנוסע בתוך גרמניה (להבדיל מנסיעות בינלאומיות) זכאי להכרה במס עבור הוצאות על ארוחות בסך 24 אירו ליום (מלבד יום ההגעה ויום העזיבה שבהם זכאי ל-12 אירו ליום, כמו גם בימים שבהם נמצא במרחק מסוים מהבית בין 8 ל-24 שעות). בנוסף, עצמאי בגרמניה זכאי לניכוי בשיעור של 70% מעלויות ארוחות הקשורות באופן ישיר לעסק. כמו כן, הוא מקבל החזר בשיעור 100% מסכום מס הערך המוסף ששולם על הארוחה.

לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 32 לפקודת מס הכנסה כך שניתן יהיה לנכות את הוצאות הבית מהכנסתו החייבת של יחיד. כמו כן, מוצע כי יחיד יוכל לנכות ממס את הוצאותיו בגין אש"ל עד לתקרה של 1500 שקלים חדשים בחודש, ועבור יחיד שמנוכות מהכנסתו החייבת הוצאות הבית – עד לתקרה של 750 שקלים חדשים בחודש.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס (פ/2326/24) ועל ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם וקבוצת חברי הכנסת (פ/2569/24). הצעת החוק זהה לפ/2569/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)